உடன்பாடு இருக்க வேண்டும். உடன்பாடு எழுத்து வடிவிலோ அல்லது பேச்சு வடிவிலோ அல்லது உட்கிடையாகவோ இருக்கலாம்.

3. கூட்டாண்மை உடன்பாடு ஒரு தொழில் நிறுவனத்தை நடத்தி அதிலிருந்து கிடைக்கும் இலாபத்தைப் பகிர்வதாக இருக்க வேண்டும்.
4. கூட்டாண்மை நிறுவனத்தை கூட்டாளிகள் அனைவருமோ அல்லது அனைவரின் சார்பில் அவர்களில் ஒருவரோ நடத்தலாம்.



கூட்டாளிகளின் அதிக பட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டம், 1932 – ல் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால், இந்திய நிறுமச் சட்டம், 2013, கூட்டாளிகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையை குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்திய நிறுமச் சட்டம், 2013, பிரிவு 464(1) –ல் எந்த ஒரு குழுமம் அல்லது கூட்டாண்மை நிறுவனம், பரிந்துரைக்கப்படக் கூடிய நபர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமான நபர்களைக்கொண்டு தொழில் நடத்தும் நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்படக் கூடாது என்றும், இந்த உட்பிரிவின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்படக் கூடிய நபர்களின் எண்ணிக்கை 100 க்கும் அதிகமாக இருக்கக் கூடாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிறுமங்களின் (இதர) விதிகள் 2014, விதி 10–ன் படி இந்த வரம்பை 50 என நிர்ணயித்துள்ளது. எனவே, கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 50 ஆகும்.

3.3 கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம்

கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் என்பது கூட்டாளிகளுக்கிடையேயான உடன்படிக்கையின் விதிகளை உள்ளடக்கிய எழுத்து வடிவிலான ஒரு ஆவணம் ஆகும். இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டம், 1932 – ன் படி ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனம், கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. ஆனால், கூட்டாளிகளுக்கிடையேயான ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளுக்கு ஆதாரமாக இது செயல்படுவதால் கூட்டாண்மை ஒப்பாவணத்தை கொண்டிருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.

3.3.1 கூட்டாண்மை ஒப்பந்தத்தின் உள்ளடக்கங்கள்

பொதுவாக கூட்டாண்மை ஒப்பாவணம் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது:

1. நிறுவனத்தின் பெயர், தன்மை மற்றும் தொழில் செய்யும் இடம்
2. தொழில் தொடங்கிய நாள் மற்றும் தொழிலின் காலம் அளவு
3. அனைத்துக் கூட்டாளிகளின் பெயர் மற்றும் முகவரி
4. ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் அளித்த முதல்
5. இலாபப் பகிர்வு விகிதம்
6. ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட எடுப்புத் தொகை
7. முதல் மீது அனுமதிக்கப்படும் வட்டி வீதம்
8. கூட்டாளிகளின் எடுப்புகள் மீதான வட்டி வீதம்
9. கூட்டாளிகளிடமிருந்து பெற்ற கடன் மீதான வட்டி வீதம்
10. கூட்டாளிக்கு அனுமதிக்கப்படும் ஊதியம்
11. கணக்குகள் பராமரிப்பு மற்றும் தணிக்கை நடைமுறைகள்
12. புதிய கூட்டாளி சேர்க்கைக்கான நடைமுறைகள்
13. ஒரு கூட்டாளி விலகலுக்கான நடைமுறைகள் மற்றும் விலகும் கூட்டாளிக்குச் செலுத்த வேண்டிய தொகையைத் தீர்வு செய்தல்
14. கூட்டாளி சேர்ப்பு அல்லது விலகல் அல்லது இறப்பின் போது நிறுவனத்தின் நற்பெயரை மதிப்பிடும் முறைகள் மற்றும் சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகளை மதிப்பிடுதல்
15. கூட்டாளி இறப்பின்போது நிறைவேற்றாளரை நியமித்தல் மற்றும் அவருடைய சட்டப்படியான வாரிசுதாரருக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையைத் தீர்வு செய்தல்
16. கூட்டாண்மைக் கலைப்பின்போது கணக்குகளைத் தீர்த்தல்.

12th-Accountancy-Unit-03.indd 83 1/4/2020 3:46:56 PM